



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Zamora

ACUERDO de 30 de abril de 2026, de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Zamora, de aprobación definitiva de la modificación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Fuentesaúco (Zamora), para reclasificar la parcela 963 del polígono 1 de suelo rústico con protección agropecuaria (B-PAF-II) a suelo urbano consolidado. Expte.: 2026/045 URB-PU-NSM-MP.

Visto el expediente relativo a la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias Municipales de Fuentesaúco, promovido por Sandra Seguí Diego y otro y redactado por el arquitecto D. Gonzalo Alarcia Fernández, en orden a su aprobación definitiva al amparo de lo establecido en los Arts. 54 y 58 de la Ley 5/99, de Urbanismo de Castilla y León (LUCyL), en relación con los Arts. 160, 161 y 169 y siguientes del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (RUCyL), y a los efectos de que el Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital elabore la correspondiente propuesta a la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo, emito el presente informe, teniendo en cuenta los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero: Se pretende la aprobación definitiva de la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias Municipales de Fuentesaúco consistente en la reclasificación de suelo rústico a suelo con protección agropecuaria a suelo urbano consolidado de la parcela 963 del polígono 1 de Fuentesaúco.

Segundo: Con carácter previo a la aprobación inicial, el Ayuntamiento solicitó informe previo a la adopción del acuerdo de aprobación inicial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52.4 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León y el 153.1ª) de Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León y la Orden FYM/238/2016, de 4 de abril, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Urbanísticas 1/2016.

Se solicitó dicho informe a la Diputación Provincial de Zamora, al Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Zamora, a la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural, al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora, a la Agencia de Protección Civil, a la Subdelegación del Gobierno, a la Confederación Hidrográfica del Duero, a la Demarcación de Carreteras del Estado, y a telecomunicaciones.

Tercero: Con fecha 26 de agosto de 2025, se acordó aprobar inicialmente la Modificación puntual de las Normas Subsidiarias Municipales, a results del trámite de información pública al que se someterá el expediente y a la emisión de los informes que deban emitirse y recabarse.

Así mismo se acuerda suspender el otorgamiento de licencias urbanísticas en las áreas afectadas por la modificación puntual referida.

Cuarto: La modificación puntual ha sido sometidas al preceptivo trámite de información pública por un plazo de 2 mes, con inserción de anuncios en el «La Opinión-El Correo de Zamora» de 06 de octubre de 2025, y en el B.O.C. y L. de 8 de septiembre de 2025 y en la página web del Ayuntamiento.

Durante el periodo de información consta informe de secretaría del Ayuntamiento donde expone que no hay alegaciones.

Quinto: Concluido el periodo de información pública, y a la vista de los informes recibidos y de las alegaciones, el Ayuntamiento no introdujo cambios respecto del instrumento aprobado inicialmente.

Sexto: Con fecha 16 de febrero de 2026, el Pleno del Ayuntamiento acordó aprobar provisionalmente la Modificación planteada.

Séptimo: El día 5 de marzo de 2026, ha tenido entrada en el Registro el expediente administrativo junto con el proyecto técnico aprobado provisionalmente, el cual es remitido por el Ayuntamiento de Fuentesaúco para su aprobación definitiva por la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo.

Octavo: Comprobado el expediente se le requiere para que subsane deficiencias a través de varios requerimientos, remitiendo el Ayuntamiento la documentación requerida con fecha 27 de marzo de 2026 quedado por tanto completo el expediente administrativo.

Noveno: Por el Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital con fecha 14 de abril de 2026, revisada la documentación aportada y la legislación aplicable y sin perjuicio del control de legalidad que efectúe la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo en el momento de la aprobación definitiva, se emite INFORME en el que se propone la aprobación de la modificación solicitada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.— La aprobación definitiva de la Modificación de las Normas Subsidiarias Municipales de Fuentesaúco corresponde a la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en el presente supuesto a la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo por tratarse de un municipio con población inferior a 20.000 habitantes, de conformidad con lo establecido en el Art. 160.1.b), del Decreto 22/2004, de 29 de Enero de Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, y al Art. 3.d) del Decreto 24/2013, de 27 de junio, por el que se regulan las funciones, composición y funcionamiento de las Comisiones Territoriales de Medio Ambiente y Urbanismo y del Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León.

II.— La tramitación dada al expediente ha sido la establecida en los Arts. 50 y siguientes de la LUCyL y sus concordantes del RUCyL, ajustándose las determinaciones del instrumento de planeamiento a lo previsto en la citada Ley y su Reglamento. Así el Ayuntamiento ha procedido a la aprobación inicial del documento y a someterlo a información pública insertando el anuncio en el en el B.O.C. y L., en la página Web y en al menos uno de los diarios de mayor difusión en la provincia, según establece la nueva redacción Art. 52.2 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León.

También se han solicitado informes sectoriales tanto los exigidos tanto por la legislación sectorial del Estado, como por la legislación sectorial de la Comunidad Autónoma, así como los recogidos en la Instrucción Técnica Urbanística.

Consta en el expediente Orden FYM por la que se declara la Evaluación Ambiental Estratégica.

Así mismo constan en el expediente certificación de todos los informes solicitados y recibidos.

III.– Los acuerdos de aprobación inicial y provisional de la Modificación de las Normas Subsidiarias Municipales, han sido adoptados por Resolución de la Alcaldía y por el Pleno de la Corporación Local de conformidad con lo señalado en el Art. 22.2.c), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, conforme a su nueva redacción por la Disposición Adicional novena del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y rehabilitación urbana, y aprobados con la mayoría establecida en el Art. 47.2.II del mismo Texto Legal, conforme la redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local.

IV.– El proyecto de la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias Municipales contiene por tanto todos los documentos exigibles por la legislación urbanística y que son necesarios para reflejar adecuadamente sus determinaciones, y no se aprecie incidencia alguna sobre el modelo territorial.

Vista la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero, así como la legislación básica del Estado integrada por el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y rehabilitación urbana la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Zamora acuerda por unanimidad, de conformidad con la propuesta del Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital la aprobación definitiva de la Modificación de las NN.SS. de Planeamiento Municipal de Fuentesauco para reclasificar la parcela 963 del polígono 1 de suelo rústico con protección agropecuaria a suelo urbano consolidado. Expediente N.º 2026/045 URB-PU-NSM-MP.

Para poder proceder a la publicación deberá remitirse el documento de planeamiento urbanístico debidamente diligenciado por el Secretario del Ayuntamiento en formato PDF, debiendo constar la diligencia y la firma digital en cada uno de los archivos que se remitan, no siendo válida la diligencia en archivo independiente. En el documento técnico que se remita deberán constar los documentos que procedan de conformidad con lo regulado en el artículo 175.2 del RUCYL

Deberá comprobarse que en la documentación presentada, no aparezcan asociaciones de nombre completo y DNI/dirección/teléfono/correo electrónico. Dado que los documentos de planeamiento urbanístico son públicos, en cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, deberán eliminarse los datos del DNI (o sustituirse por asterisco según las recomendaciones de la AEPD con el formato ***4567**) y la dirección/teléfono/correo electrónico.

Habiéndose comprobado que la documentación enviada por el Ayuntamiento cumple con el acuerdo de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Zamora, se procede a la publicación del acuerdo y sus anexos en la forma ordenada por el Art. 175 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, en relación con el Art. 61.2 de la Ley 5/99, de Urbanismo de Castilla y León, para su entrada en vigor.

El acuerdo será ejecutivo y entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León con los requisitos establecidos y se notificará a la Administración del Estado, a la Diputación Provincial, al Registro de la Propiedad a quienes se personaran durante el periodo de información pública, conforme a lo exigido en los Art. 60 y 31 de la Ley 5/1999, de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León.

El instrumento de planeamiento urbanístico podrá consultarse íntegramente en la dirección electrónica: www.jcyl.es/plau/ (Archivo de Planeamiento Urbanístico) una vez haya sido publicado el presente acuerdo en el Boletín Oficial de Castilla y León.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y los artículos 10, 14.1 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, contra el presente acuerdo podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de idéntica denominación del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su notificación o publicación en su caso, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar en su caso, cualquier otro recurso que estimen procedente.

Zamora, 28 de julio de 2026.

*La Secretaria de la Comisión Territorial
de Medio Ambiente y Urbanismo,*
Fdo.: MARÍA TERESA MARTÍN POZO

Vº. Bº.
El Delegado Territorial,
Fdo.: FERNANDO JAVIER PRADA ANTÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 175.2, del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, en relación con el Art. 61.2 de la Ley 5/1999, de Urbanismo de Castilla y León, junto con el anterior acuerdo se publica el siguiente ANEXO.

RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO DE LA APROBACIÓN DEFINITIVA DE MODIFICACIÓN DE LAS NN.SS DE PLANEAMIENTO MUNICIPAL DE FUENTESAÚCO (ZAMORA) PARA RECLASIFICAR LA PARCELA 963 DEL POLÍGONO 1 DE SUELO RÚSTICO CON PROTECCIÓN AGROPECUARIA (B-PAF-II) A SUELO URBANO CONSOLIDADO. EXPEDIENTE 2026/045 URB-PU-NSM-MP

1. MEMORIA VINCULANTE

DOCUMENTOS QUE SE PUBLICAN:

1. MEMORIA VINCULANTE

3 arquitectura y urbanismo

PROMOTORES:

Sandra Seguin Diego y Roberto Sierra Herrero.

ARQUITECTO:G-33 SLP Arquitectura y Urbanismo
Gonzalo Alarcia Fernández

muy beneficioso, sino necesario. La búsqueda de una solución para la constante pérdida de población de nuestros municipios del entorno rural es un problema de interés público de atención obligada.

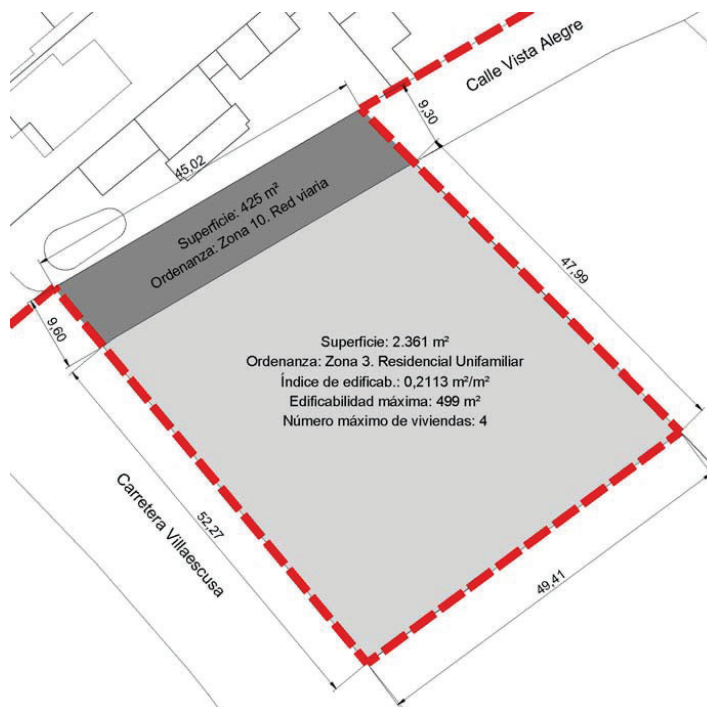
Por tanto, el interés público queda acreditado desde el momento en el que la modificación que se plantea busca y posibilita el crecimiento demográfico de un municipio que, al igual que la mayor parte de municipios de la región, en los últimos años ha perdido un porcentaje muy importante de su población.

Como se puede comprobar, la presente Modificación cumple con los objetivos generales de la actividad urbanística pública contemplados en el artículo 5 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León: asegura que el uso del suelo se realice de acuerdo al interés general y a la función social de la propiedad, en las condiciones establecidas en la normativa urbanística y en las demás normas aplicables; establece una ordenación urbanística guiada por el desarrollo sostenible, regulando el uso del suelo de forma que se mejore la funcionalidad de las dotaciones urbanísticas y del tejido productivo; y fomenta la iniciativa privada, favoreciendo la atracción de nuevas inversiones y la capacidad para incorporar las nuevas soluciones tecnológicas.

CAPÍTULO 8. IDENTIFICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN PORMENORIZADA DE LAS DETERMINACIONES DE LAS NUM QUE SE ALTERAN, REFLEJANDO EL ESTADO ACTUAL Y EL PROPUESTO.

Como se ha indicado anteriormente, el presente documento plantea la modificación de una única determinación de ordenación general: **La clasificación del suelo de la Parcela 963 del Polígono 1 de Fuentesauco (con referencia catastral 49094A001009630000SL), para incluirla en su totalidad en el Suelo Urbano Consolidado, dentro de la ordenanza de Zona 3, Residencial Unifamiliar,** modificando el límite actual del suelo urbano para incluir la citada parcela en esta categoría de suelo.

Como es lógico, la parte de la Calle Vista Alegre que da frente a la parcela también se ha incluido en la categoría de suelo urbano para poder dar continuidad al límite del mismo. Esta zona de terreno se clasifica bajo la ordenanza Zona 10, Red viaria, en consonancia con el resto de los viarios municipales.



Cod. Validación: A4ERLHLRGDLGNQSDWWKPREF
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 13

MV Memoria Vinculante

7 de

Modificación Puntual de las NNSS de Fuentesauco (Zamora), inclusión de la parcela 963 del polígono 1 en Suelo Urbano



PROMOTORES:

Sandra Seguin Diego y Roberto Sierra Herrero.

ARQUITECTO:G-33 SLP Arquitectura y Urbanismo
Gonzalo Alarcia Fernández

De esta manera, la totalidad del ámbito que se modifica y que pasa a ser Suelo Urbano Consolidado, queda de la siguiente manera:

ÁMBITO	ORDENANZA	SUPERFICIE
Parcela 963 del Polígono 1	Zona 3. Residencial Unifamiliar	2.361 m ²
Zona de la Calle Vista Alegre	Zona 10. Red Viaria	425 m ²
TOTAL		2.786 m ²

Ambos ámbitos, parcela y viario, estaban clasificados en las NNSS vigentes como Suelo Rústico con protección de espacios soporte a la producción agrícola-forestal II (B-PAF-II), que incluye aquellas áreas del territorio con usos agrarios intensivos, regadío extensivo, secano extensivo, repoblación forestal, erial-pastizal y similares según las NNSS vigentes, aunque la realidad de los terrenos es que se trata de un viario urbanizado y una parcela en desuso en la que existe una pequeña zona de huerto particular.

En resumen, **se pretende modificar la clasificación del suelo en el ámbito afectado, de Suelo Rústico B-PAF-II, a Suelo Urbano Consolidado.**

Con independencia de lo señalado en el Capítulo 7 de esta Memoria, donde se justifica el interés general que sustenta esta Modificación, cabe hacer una referencia más detallada a los aspectos que motivan su redacción.

8.1. JUSTIFICACIÓN PORMENORIZADA DE LAS DETERMINACIONES MODIFICADAS

La presente Modificación se ha planteado desde su inicio de manera tal que se pueda adaptar el planeamiento vigente a la nueva realidad urbanística del ámbito afectado, al tiempo que se garantice la viabilidad de los terrenos objeto de la Modificación. La justificación de la modificación parte en todo caso de la necesidad de ajustar las determinaciones del planeamiento, dando respuesta a las necesidades surgidas en la actualidad y evitando situaciones desfavorables para los intereses del conjunto del municipio.

Como se ha dicho anteriormente, la modificación corresponde a la Parcela 963 del Polígono 1 de Fuentesauco, con referencia catastral 49094A001009630000SL. La parcela tiene 2.361 m² de superficie, según consta en la documentación catastral que se adjunta. La parcela tiene frente a viario público urbanizado con la Calle Vista Alegre al noroeste, por la que discurren el trazado de las redes de abastecimiento de agua potable, de saneamiento de aguas residuales, red eléctrica, alumbrado público y redes de telecomunicaciones y de la que también se incluyen en los terrenos modificados, el tramo correspondiente con el frente de la parcela y que cuenta con una superficie aproximada de 425 m².

A continuación, se analiza el cumplimiento de las condiciones exigidas por el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León para el Suelo Urbano. En el artículo 23 del RUCyL se expresan los siguientes criterios de clasificación de suelo urbano:

1. El suelo urbano es el conjunto de terrenos ya urbanizados o incorporados al proceso de urbanización. A tal efecto deben clasificarse como suelo urbano los terrenos integrados de forma legal y efectiva en la red de dotaciones y servicios de un núcleo de población, y que por tanto cuenten con acceso público integrado en la malla urbana, y servicios de abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía eléctrica. Tanto el acceso como los servicios citados deben cumplir los siguientes requisitos:

- Contar con condiciones suficientes y adecuadas para servir tanto a las construcciones e instalaciones existentes como a las que prevea o permita el planeamiento urbanístico, sin perjuicio de que hayan existido en el pasado o de que se prevea su existencia futura.
- Estar disponibles a una distancia máxima de 50 metros de la parcela, y en el caso del acceso, en forma de vía abierta al uso público y transitable por vehículos automóviles.

2. No pueden clasificarse como suelo urbano:

MV Memoria Vinculante

Modificación Puntual de las NNSS de Fuentesauco (Zamora), inclusión de la parcela 963 del polígono 1 en Suelo Urbano

8 de



Cód. Validación: A4ERLHTLRGDLGNQSDWVWKPREF
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 13

PROMOTORES:

Sandra Seguin Diego y Roberto Sierra Herrero.

ARQUITECTO:G-33 SLP Arquitectura y Urbanismo
Gonzalo Alarcia Fernández

G-33 S.L.P. Arquitectura y Urbanismo, B-47.364.518 con domicilio social en Calle Santa Fe 7, 47013 de Valladolid.

- a) Los terrenos que no formen parte de un núcleo de población.
- b) Los terrenos que no cumplan ninguno de los criterios señalados en el apartado anterior, incluso cuando los cumplan todas o algunas de las parcelas colindantes.
- c) Los terrenos en los que el cumplimiento de los criterios señalados en el apartado anterior se fundamente en la existencia o en la previsión de infraestructuras, equipamientos u otras instalaciones de carácter supramunicipal o impropios de las zonas urbanas, tales como líneas férreas, carreteras, variantes de población, rondas, circunvalaciones, centros de tratamiento o almacenamiento de aguas o residuos, canales, presas, embalses, líneas eléctricas de alta tensión, centros de producción o transformación de energía, explotaciones agropecuarias, actividades extractivas, industrias o cualesquiera otros elementos análogos”.



Entrada a la parcela desde la C/ Vista Alegre con las tapas de servicios enfrente de la misma

En cuanto al apartado 1 de dicho artículo, el ámbito objeto de la presente Modificación forma parte de un núcleo de población y cumple las condiciones para estar integrado de forma legal y efectiva en la red de dotaciones y servicios del núcleo de población, ya que cuenta con acceso público integrado en la malla urbana y conexión a los servicios de abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía eléctrica.

Por tanto se puede afirmar que el ámbito objeto de la Modificación reúne los condicionantes exigibles para ser clasificado como Suelo Urbano, tal y como se señala además en el art. 25 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, que señala que los terrenos que tengan la condición de solar, así como los que puedan alcanzar dicha condición mediante actuaciones de gestión urbanística aislada, deben incluirse en la categoría de suelo urbano consolidado.

En el caso que nos ocupa, se cumple esta condición, por lo que queda justificada la clasificación del ámbito de actuación como Suelo Urbano Consolidado ya que, la parcela cuenta con acceso por una vía urbana que cumple con las condiciones señaladas en el artículo 24 del RUCyL:

- 1ª. Estar abierta sobre terrenos de uso y dominio público.
- 2ª. Estar señalada como vía pública en algún instrumento de planeamiento urbanístico.
- 3ª. Ser transitable por vehículos automóviles, salvo en los centros históricos que delimite el planeamiento urbanístico, y sin perjuicio de las medidas de regulación del tráfico.
- 4ª. Estar pavimentada y urbanizada con arreglo a las alineaciones, rasantes y normas técnicas establecidas en el planeamiento urbanístico.

Cod. Validación: A46RLHLRGD.LGNOSD.VW.REF
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 4 de 13

MV Memoria Vinculante

9 de

Modificación Puntual de las NNSS de Fuentesauco (Zamora), inclusión de la parcela 963 del polígono 1 en Suelo Urbano



PROMOTORES:

Sandra Seguin Diego y Roberto Sierra Herrero.

ARQUITECTO:G-33 SLP Arquitectura y Urbanismo
Gonzalo Alarcia Fernández

y además dispone de conexión con los servicios anteriormente mencionados con las condiciones de caudal, potencia, intensidad y accesibilidad adecuadas para servir a las construcciones e instalaciones existentes y a las que prevea o permita el planeamiento urbanístico.

Por tanto, en el presente Documento se ha tratado de asumir la situación existente y ajustar el planeamiento vigente a las necesidades actuales. Para ello, se plantea la modificación de la clasificación del suelo en el ámbito afectado, pasando a ser Suelo Urbano Consolidado de manera que se hace posible el desarrollo urbanístico de esa zona, que de otra forma quedaría en una situación de bloqueo, comprometiéndose su viabilidad.

8.2. AUMENTO DE EDIFICABILIDAD. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 173 DEL RUCYL

El Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, establece en su artículo 173 la obligatoriedad de incrementar las reservas de espacios libres públicos y demás dotaciones urbanísticas, en todas aquellas modificaciones de cualesquiera documentos de planeamiento urbanístico que aumenten la superficie edificable con destino privado en más de 500 m² o el número de viviendas previstos en 5 o más.

La nueva parcela que se agregará al suelo urbano tendrá la consideración de Zona 3, Residencial Unifamiliar, siguiendo el mismo criterio que se observa en las NNSS vigentes. Esta categoría de suelo, regulada en las Ordenanzas que acompañan a estas NNSS, tiene como uso principal el residencial en su categoría de Vivienda Unifamiliar, con las tipologías de aislada, pareada o en hilera.

Estas ordenanzas regulan en su artículo 2.4.19 las limitaciones generales de la edificación para cada tipología, que se resumen en la siguiente tabla:

	EDIFICACIÓN UNIFAMILIAR AISLADA	EDIFICACIÓN UNIFAMILIAR PAREADA	EDIFICACIÓN UNIFAMILIAR EN HILERA
Nº DE PLANTAS	2	2	2
ALTURA MÁXIMA	7,50 m	7,50 m	7,50 m
OCUPACIÓN MÁXIMA	40 %	60 %	70 %
ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD	0,70 m ² /m ²	1,00 m ² /m ²	1,30 m ² /m ²
LONGITUD FRENTE EDIFICACIÓN	Sin limitar	Mínimo 6 m	Mínimo 5 m
SUPERFICIE MÍNIMA DE PARCELA	200 m ²	150 m ²	100 m ²
MÍNIMO FRENTE DE PARCELA	10 m	9 m	5 m
RETRANQUEO A LINDEROS	2,50 m	2,50 m	2,50 m

Nos encontramos con una parcela de 2.361 m², con 45 m de frente a la Calle Vista Alegre, con lo que cumple las condiciones de parcela de las tres tipologías y en cuanto a la ocupación y edificabilidad:

	EDIFICACIÓN UNIFAMILIAR AISLADA	EDIFICACIÓN UNIFAMILIAR PAREADA	EDIFICACIÓN UNIFAMILIAR EN HILERA
OCUPACIÓN MÁXIMA	40 %	60 %	70 %
	944,40 m ²	1.416,60 m ²	1.652,7 m ²
ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD	0,70 m ² /m ²	1,00 m ² /m ²	1,30 m ² /m ²
EDIFICABILIDAD	1.652,70 m ²	2.361,00 m ²	3.069,30 m ²

En cualquiera de los tres casos las superficies edificables superan los 500 m² que regula este artículo 173, por lo que en cumplimiento del Decreto 22/2004, **se limita la superficie edificable de esta parcela a 499,00 m².**

MV Memoria Vinculante

Modificación Puntual de las NNSS de Fuentesauco (Zamora), inclusión de la parcela 963 del polígono 1 en Suelo Urbano

10 de



PROMOTORES:

Sandra Seguin Diego y Roberto Sierra Herrero.

ARQUITECTO:G-33 SLP Arquitectura y Urbanismo
Gonzalo Alarcia Fernández

Por ello, se le asigna a esta parcela y sus posibles futuras segregaciones, un índice de edificabilidad de 0,2113 m²/m² y de la misma manera, se limita el número máximo de viviendas para esta parcela en 4.

De esta forma se cumple con lo establecido en este decreto, destacando la escasa influencia del aumento de superficie dentro de las NNSS vigentes y sin incremento en el número de viviendas.

La parcela objeto de esta Modificación y que se agregará al Suelo Urbano en la ordenanza de Zona 3, Residencial Unifamiliar, cumple con los requisitos de parcela establecidos en estas ordenanzas y su desarrollo deberá cumplir todas las determinaciones señaladas en este documento y las que le afecten de las NNSS vigentes.

En cualquier caso, el Proyecto Técnico que se plantee para el desarrollo de esta parcela vendrá condicionado por lo determinado en esta modificación y en las NNSS o cualquier otra normativa vigente.

CAPÍTULO 9. ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DE LA MODIFICACIÓN SOBRE LA ORDENACIÓN GENERAL VIGENTE

La Modificación propuesta no altera las determinaciones de ordenación general establecidas por las NNSS vigentes. Es coherente con sus objetivos y propuestas de ordenación, ya que impulsa un desarrollo urbanístico coherente y no modifica ni afecta al catálogo de sus elementos protegidos, ni a las dotaciones urbanísticas públicas de carácter general.

Y sobre todo no tiene ninguna influencia sobre la ordenación general del conjunto del municipio, puesto que la única determinación de ordenación general que se modifica afecta únicamente a un ámbito muy concreto de la periferia del casco urbano de Fuentesauco.

Es evidente que la inclusión dentro del Suelo Urbano Consolidado de parte de una parcela, que por otra parte cuenta con las condiciones establecidas en el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León para ostentar la clasificación de suelo urbano consolidado, no comporta una variación relevante en la ordenación general del municipio, sino que se trata simplemente de una actuación de mero ajuste y adecuación del instrumento de planeamiento a la realidad física actual del ámbito.

En este sentido, se considera que la modificación que se plantea supone un claro beneficio para el municipio, puesto que no sólo sirve para ajustar el planeamiento a la situación real, sino que además facilita la aplicación del mismo en las parcelas afectadas, evitando situaciones de bloqueo de los terrenos o zonas residuales sin edificar.

Por consiguiente, las determinaciones de la presente Modificación no alteran la ordenación general establecida en las Normas Subsidiarias de Planeamiento vigentes.

CAPÍTULO 10. ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DE LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS SOBRE EL MODELO TERRITORIAL DEFINIDO EN LOS INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO VIGENTES

La modificación planteada no es coincidente con ningún instrumento de ordenación del territorio vigente.

CAPÍTULO 11. CUMPLIMIENTO DEL RDL 7/2015, DE 30 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE SUELO Y REGENERACIÓN URBANA

El RDL 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, establece una serie de determinaciones en relación a la documentación que debe incluir en los distintos documentos de ordenación territorial y urbanística.

En concreto, para el caso que nos ocupa, los documentos que de forma genérica habría que incluir son los siguientes:

MV Memoria Vinculante

Modificación Puntual de las NNSS de Fuentesauco (Zamora), inclusión de la parcela 963 del polígono 1 en Suelo Urbano

11 de



PROMOTORES:

Sandra Seguin Diego y Roberto Sierra Herrero.

ARQUITECTO:

G-33 SLP Arquitectura y Urbanismo
Gonzalo Alarcía Fernández



- Resumen Ejecutivo.
- Informe de Sostenibilidad Económica.
- Relación de propietarios.

11.1. RESUMEN EJECUTIVO

Tal y como se especifica en el artículo 25, apartado 3, del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, y en el artículo 112.c del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, el documento denominado "Resumen ejecutivo" debe incluir la delimitación de los ámbitos en los que se altere la ordenación vigente, junto con un plano de su situación y el alcance de dicha alteración, y en su caso, los ámbitos en los que se suspenderá el otorgamiento de licencias urbanísticas y la tramitación de otros procedimientos, indicando la duración de dicha suspensión.

Esta información se incluye en la documentación gráfica anexa a este documento.

11.2. INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA

Según se especifica en el artículo 22, apartado 4, del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, la documentación de los instrumentos de ordenación de las actuaciones de transformación urbanística debe incluir un informe o memoria de sostenibilidad económica, en el que se ponderará, en particular, el impacto de la actuación en las Haciendas Públicas afectadas por la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras necesarias.

Nos encontramos ante un caso peculiar dado que la parcela afectada por la modificación, cuenta con frente a viario urbanizado y con todos los servicios, por lo que a todos los efectos puede considerarse como suelo urbano e incluso como solar, antes de la modificación planteada.

Por otro lado, la posibilidad de construir nuevas edificaciones en el municipio que se abre con esta modificación, supone un incremento en las haciendas públicas ya que los impuestos que se percibirán serán de mayor calado que los de un suelo rústico (ICIO, IBI, etc).

Por ello, el impacto de esta modificación en las Haciendas Públicas y más en concreto en el Excmo. Ayuntamiento de Fuentesauco no es negativo ni nulo, sino que es positivo.

11.3. RELACIÓN DE PROPIETARIOS

En cumplimiento del apartado 2 de la disposición adicional novena del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, se incluye un nuevo artículo en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, según el cual, en todos aquellas modificaciones de los instrumentos de planeamiento urbanístico que incrementen la edificabilidad o la densidad o modifiquen los usos del suelo, deberá hacerse constar en el expediente la identidad de todos los propietarios o titulares de otros derechos reales sobre las fincas afectadas durante los cinco años anteriores a la aprobación inicial de la modificación.

Los actuales propietarios de la Parcela 963 del Polígono 1, con la Referencia catastral: 49094A001009630000SL, han sido los propietarios de la misma desde hace mas de 5 años y son los mismos que promueven esta modificación; **Sandra Seguin Diego con DNI ***1898** y Roberto Sierra Herrero con DNI ***7113*****

CAPÍTULO 12. ANÁLISIS DE POSIBLES RIESGOS NATURALES TECNOLÓGICOS

De acuerdo con el artículo 12.1 de la Ley 4/2007, de 28 de marzo, de Protección Ciudadana de Castilla y León, los instrumentos de planeamiento urbanístico se someterán a informe del órgano competente en materia de protección ciudadana en relación con las situaciones de riesgo que pueda provocar el modelo territorial adoptado por ellos. Además, según la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio Climático y Transición Energética.

Además de este análisis de riesgos, también se deben analizar los riesgos derivados del cambio climático, según dispone el artículo 21 de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio Climático y Transición Energética.

MV Memoria Vinculante

12 de

Modificación Puntual de las NNSS de Fuentesauco (Zamora), inclusión de la parcela 963 del polígono 1 en Suo	12.00%
---	--------



PROMOTORES:

Sandra Seguin Diego y Roberto Sierra Herrero.

ARQUITECTO:G-33 SLP Arquitectura y Urbanismo
Gonzalo Alarcia Fernández

En este Análisis se incluyen por tanto los riesgos naturales, tecnológicos y derivados del cambio climático que pudieran afectar al ámbito de la Modificación.

12.1. RIESGOS NATURALES**12.1.1 Riesgos meteorológicos:**

El municipio de Fuentesaúco no es susceptible de soportar riesgos meteorológicos extremos.

12.1.2 RIESGOS HIDROLÓGICOS O GEODINÁMICOS EXTERNOS

- El ámbito objeto de la presente Modificación está fuera de cualquier zona inundable. Ya no solo por la inexistencia de cauces que puedan desbordarse, sino también porque se ha comprobado que cuando cae una tormenta el terreno sume razonablemente bien el agua caída.
- Por su ubicación topográfica, por las inmediaciones de la parcela no discurre ningún cauce público, siendo el Arroyo de San Pedro, de escasa entidad, el más cercano a 1 km del ámbito de la Modificación.

Por lo tanto, **la actuación propuesta no supondrá ninguna afección al dominio público hidráulico o a sus zonas de protección; zona de servidumbre y policía. Así como tampoco es esperable ninguna incidencia en el régimen de corrientes, ni afección a zonas o terrenos inundables.**

12.1.3 RIESGOS GEOLÓGICOS:

- **Riesgos endógenos o internos:**

La provincia de Zamora no es un área de peligrosidad sísmica, ni volcánica ni de tsunamis.

- **Riesgos geomorfológicos externos: Riesgo de procesos gravitacionales por movimientos de ladera**

El ámbito de la modificación presenta una topografía completamente plana en toda su extensión y está libre del riesgo de posible deslizamiento de laderas.

12.1.4 RIESGOS DE INCENDIOS FORESTALES

El municipio de Fuentesaúco no está incluido dentro de las zonas con alto riesgo de incendios forestales (ZARI). Por otro lado, el riesgo local por incendios forestales en el ámbito de la Modificación es bajo.

12.1.1 RIESGO POR NEVADAS

El ámbito objeto no se encuentra afectado por ningún riesgo por nevadas.

12.1.2 OTROS RIESGOS

- **De origen cósmico:** No se prevén otros riesgos distintos de la caída de meteoritos, que no implican en principio riesgos que sea prioritario evitar.
- **De origen biológico:** No se puede hablar de riesgos de origen biológico en Fuentesaúco desde el punto de vista del Planeamiento.
- **Epidemias:** No se puede hablar de riesgos de epidemias en Fuentesaúco desde el punto de vista del Planeamiento.

MV Memoria Vinculante

Modificación Puntual de las NNSS de Fuentesaúco (Zamora), inclusión de la parcela 963 del polígono 1 en Sucesión Urbana

13 de



Cod. Validación: A4PR1LTLR0DLENGS0WVWKPREF
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 8 de 13

PROMOTORES:

Sandra Sequin Diego y Roberto Sierra Herrero.

ARQUITECTO:

G-33 SLP Arquitectura y Urbanismo
Gonzalo Alarcía Fernández



- **Grave contaminación ambiental:** Los niveles de contaminación ambiental en Fuentesauco son muy bajos y su origen proviene principalmente del tráfico rodado, lo que no sufre alteración con la presente Modificación.

12.2. RIESGOS TECNOLÓGICOS

12.2.1 RIESGOS EN INSTALACIONES INDUSTRIALES CON SUSTANCIAS PELIGROSAS:

En relación al riesgo de peligrosidad por proximidad a establecimientos que almacenan sustancias peligrosas, de acuerdo al Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, el ámbito de la Modificación no se encuentra afectado por la Zona de Alerta e Intervención de los establecimientos afectados por la Directiva Seveso.

12.2.2 RIESGOS EN INSTALACIONES NUCLEARES:

No existe riesgo nuclear esta zona.

12.2.3 RIESGOS EN EL TRANSPORTE O ALMACENAMIENTO DE MERCANCÍAS PELIGROSAS:

Tres carreteras de cierta importancia discurren por el municipio, la ZA-602, la ZA-605 y la CL-605, ninguna de ellas con tráfico excesivo y por tanto, el riesgo en la parcela objeto de esta modificación es bajo y no es necesario implementar medidas que lo minimicen.

12.2.4 Riesgos en el transporte colectivo de viajeros:

No hay riesgo en esta zona, porque las vías por las que circulan estos vehículos son de tráfico lento, con una limitación de velocidad de 50km/hora y no se encuentran afectadas por la presente Modificación de planeamiento.

12.2.5 RIESGOS POR OLEODUCTOS O GASODUCTOS:

No existe ningún oleoducto o gaseoducto que discurra en el entorno del ámbito de la modificación propuesta, por lo que no existe un riesgo real para el ámbito.

12.3. ANÁLISIS DE LOS RIESGOS DERIVADOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO

Para analizar los riesgos derivados del cambio climático, se incluyen los siguientes riesgos, según se estipula en el artículo 21 de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética y artículo 20.1.c del RDL 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana.

La Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio Climático y Transición Energética de Castilla y León, tiene por objeto asegurar el cumplimiento, por parte de España, de los objetivos del Acuerdo de París, facilitar la descarbonización de la economía española, su transición a un modelo circular, de modo que se garantice el uso racional y solidario de los recursos; y promover la adaptación a los impactos del cambio climático y la implantación de un modelo de desarrollo sostenible que genere empleo decente y contribuya a la reducción de las desigualdades.



PROMOTORES:

Sandra Sequin Diego y Roberto Sierra Herrero.

ARQUITECTO:

G-33 SLP Arquitectura y Urbanismo
Gonzalo Alarcía Fernández



De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21 de la citada Ley, y en su disposición final cuarta, que modifica el artículo 20.1 del TRLS, se analizan a continuación los posibles riesgos derivados del cambio climático en el ámbito del documento:

12.3.1 RIESGOS DERIVADOS DE EVENTOS METEOROLÓGICOS EXTREMOS SOBRE LAS INFRAESTRUCTURAS Y LOS SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES COMO EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ELECTRICIDAD O LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA

Tal y como se ha expuesto en el apartado anterior, el municipio de Fuentesauco no es susceptible de soportar riesgos meteorológicos extremos, más allá de las tormentas que se puedan producirse ocasionalmente, y que no suponen un riesgo en el ámbito.

Por tanto, no se puede hablar en Fuentesauco de riesgos asociados al cambio climático derivados de eventos meteorológicos.

12.3.2 RIESGO DE MORTALIDAD Y MORBILIDAD DERIVADOS DE LAS ALTAS TEMPERATURAS Y, EN PARTICULAR, AQUELLOS QUE AFECTAN A POBLACIONES VULNERABLES

La modificación propuesta no afecta al futuro uso de la parcela por personas vulnerables ni a otras determinaciones que pudieran aumentar el riesgo de mortalidad y morbilidad a causa de las altas temperaturas generadas por las olas de calor.

12.3.3 RIESGOS ASOCIADOS A LA PÉRDIDA DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD Y, EN PARTICULAR, DE DETERIORO O PÉRDIDA DE BIENES, FUNCIONES Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS ESENCIALES.

Las acciones de esta Modificación solo afectan a un área muy reducida del municipio, que no tiene afección sobre ningún ecosistema ni elemento con valor ambiental. Como se ha comprobado en el visorIdceyl, esta área no contiene especies protegidas, ni forma parte de ningún área protegida o con valor ambiental.

12.3.4 RIESGOS DE INCENDIOS, CON ESPECIAL ATENCIÓN A LOS RIESGOS EN LA INTERFAZ URBANO-FORESTAL Y ENTRE LAS INFRAESTRUCTURAS Y LAS ZONAS FORESTALES

Según la ORDEN MAV/105/2025, de 7 de febrero, por la que se aprueba el Plan Anual de Prevención, Vigilancia y Extinción de Incendios Forestales para el año 2025, elaborado por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, los perímetros de los cascos urbanos, con el suelo rústico o la interfaz Urbano-Forestal y asentamientos urbanos y rurales, determina la vulnerabilidad de la interfaz urbano forestal y para el caso de la parcela que nos ocupa está considerada de riesgo bajo-medio debido a que no cuenta con una gran carga de combustibles, a su elevada distancia de áreas forestales y a que la superficie afectada por la modificación no cuenta con vegetación existente que pudieran aumentar el riesgo de incendios más allá de pequeños matorrales surgidos por la falta de mantenimiento.

Cód. Validación: A45RLHJ960SGN5SOWKPKPEFF
Verificación: <https://fuentes.auc.es/deletronica/es/>

MV Memoria Vinculante

Modificación Puntual de las NNSS de Fuentesauco (Zamora), inclusión de la parcela 963 del polígono 1 en Suo

Urbano

15 de :



PROMOTORES:

Sandra Seguin Diego y Roberto Sierra Herrero.

ARQUITECTO:G-33 SLP Arquitectura y Urbanismo
Gonzalo Alarcia Fernández

CAPÍTULO 13. CUMPLIMIENTO DE LA LEY 5/2009, DE 4 DE JUNIO, DEL RUIDO DE CASTILLA Y LEÓN

La Ley 5/2009, de 4 de junio, del ruido de Castilla y León, tiene por objeto prevenir, reducir y vigilar la contaminación acústica, para evitar y reducir daños y molestias que de ésta se pudieran derivar para la salud humana, los bienes o el medio ambiente, así como establecer los mecanismos para mejorar la calidad ambiental desde el punto de vista acústico, en toda la comunidad autónoma de Castilla y León.

El artículo 7 de la Ley 5/2009, del Ruido de Castilla y León establece en su apartado primero que *“En los instrumentos de planificación territorial y de planeamiento urbanístico se incluirá una zonificación acústica del territorio, las zonas de servidumbre acústica y de reserva de sonido de origen natural, de conformidad con lo dispuesto en esta ley. A tal efecto, los instrumentos de planeamiento urbanístico de desarrollo incluirán dichas determinaciones en los términos señalados por el correspondiente instrumento de planeamiento urbanístico general, si bien podrán modificarlas justificadamente para mejorar el cumplimiento de los objetivos de esta ley.”*

Las Normas Subsidiarias de Planeamiento vigentes en Fuentesauco, debido a su antigüedad, no recogen esta zonificación acústica y por tanto no determinan el tipo de área acústica en la que se encuentra la parcela objeto de esta modificación y su entorno.

A pesar de ello y tal y como se señala en el Título II «Calidad Acústica», de la Ley 5/2009, de 4 de junio, se establecen cinco tipos de áreas acústicas exteriores, que se clasifican a su vez, en atención al uso predominante del suelo, en: Tipo 1: Área de silencio; Tipo 2: Área levemente ruidosa; Tipo 3: Área totalmente ruidosa; Tipo 4: Área ruidosa; y Tipo 5: Área especialmente ruidosa.

Siendo la de **Tipo 2: Áreas levemente ruidosas**, las asignadas para los suelos con usos residenciales y por tanto en la que se asignará a la parcela objeto de esta modificación cuyo uso final es el de Residencial Unifamiliar.

CAPÍTULO 14. CUMPLIMIENTO DE LA LEY 7/2021, DE 20 DE MAYO, DE CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA

La Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética de Castilla y León, tiene por objeto asegurar el cumplimiento, por parte de España, de los objetivos del Acuerdo de París, facilitar la descarbonización de la economía española, su transición a un modelo circular, de modo que se garantice el uso racional y solidario de los recursos; y promover la adaptación a los impactos del cambio climático y la implantación de un modelo de desarrollo sostenible que genere empleo decente y contribuya a la reducción de las desigualdades.

Según se ha expuesto anteriormente, tras analizar el ámbito que nos ocupa se constata que **el ámbito de actuación de la Modificación no se producen riesgos derivados del cambio climático**, más allá de los derivados de las ocasionales olas de calor, que no se ven incrementados con las propuestas de esta modificación.

CAPÍTULO 15. CONDICIONES EN MATERIA DE AGUAS. CUMPLIMIENTO DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS (RDL 1/2001, DE 20 DE JULIO, MODIFICADO POR LEY 11/2005, DE 22 DE JUNIO).

Las actuaciones que se puedan permitir o autorizar sobre el ámbito de la Modificación deben tener en cuenta las posibles afecciones sobre el dominio público hidráulico, sus zonas de protección, sobre la calidad de las aguas y la disponibilidad de recursos hídricos, cumpliendo en todo caso lo dispuesto a tal efecto en el Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, y en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, (RD 849/1986, de 11 de abril, modificado por el RD 606/2003, de 23 de mayo, así como por el Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre).

Por las inmediaciones del Sector no discurre ningún cauce público, por lo que la actuación propuesta no supone ninguna afección al dominio público hidráulico ni a sus zonas de servidumbre y de policía; así como tampoco es esperable ninguna afección a zonas inundables.

MV Memoria Vinculante

Modificación Puntual de las NNSS de Fuentesauco (Zamora), inclusión de la parcela 963 del polígono 1 en Suelo

Urbano

16 de



11 de 13
Página 11 de 13
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona |

PROMOTORES:

Sandra Seguin Diego y Roberto Sierra Herrero.

ARQUITECTO:G-33 SLP Arquitectura y Urbanismo
Gonzalo Alarcia Fernández

Y por otro lado, las acometidas de abastecimiento y saneamiento de la parcela se conectarán a las redes municipales existentes a pie de parcela y con capacidad suficiente para a tender el mínimo aumento de demanda.

CAPÍTULO 16. CUMPLIMIENTO DE LA LEY 7/2024, DE 20 DE JUNIO, DE PATRIMONIO CULTURAL DE CASTILLA Y LEÓN.

El artículo 59 de la Ley 7/2024, de 20 de junio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, establece lo siguiente:

2. La aprobación de cualquier instrumento de planeamiento urbanístico requerirá el informe favorable de la Consejería competente en materia de patrimonio cultural. Si en el procedimiento de aprobación de ese instrumento se produjeran modificaciones con posterioridad a la emisión del citado informe, el órgano competente para la aprobación definitiva del instrumento de planeamiento urbanístico deberá recabar un nuevo informe.

El plazo para la emisión de estos informes será de tres meses desde su petición, entendiéndose favorables si no se hubieran evacuado en dicho plazo.

3. El instrumento de planeamiento urbanístico sometido a informe deberá incluir un catálogo de los bienes culturalmente relevantes dentro de su ámbito y, en todo caso, deberá recoger de forma expresa una relación de Bienes de Interés Cultural, Bienes Inventariados y bienes arqueológicos, así como las normas correspondientes para la protección de sus valores culturales. Reglamentariamente se regularán las condiciones técnicas mínimas que deben reunir estos catálogos en relación con los bienes del patrimonio cultural, recogiendo en ellos la casuística de cada bien y su contexto, así como promoviendo catálogos con un sentido crítico que reconozca la casuística de cada bien y contexto, así como la especificidad de cada tipo de categoría patrimonial.

En la parcela objeto de esta modificación no se registra ningún bien de Patrimonio Arqueológico de Castilla y León, ni ningún elemento de patrimonio arquitectónico, no obstante, si en el transcurso de futuras obras que se desarrollen en estos terrenos se pusieran al descubierto restos arqueológicos que no se evidenciaban en superficies del inicio de las mismas, deberá procederse de acuerdo con lo recogido en el artículo. 38 de la Ley 7/2024, de 20 de junio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, en relación a los "Hallazgos casuales".

CAPÍTULO 17. INSTRUCCIÓN TÉCNICA URBANÍSTICA 1/2016, SOBRE EMISIÓN DE INFORMES PREVIOS EN EL PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO

El artículo 5. de la Orden FYM/238/2016, de 4 de abril, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Urbanística 1/2016, sobre emisión de informes previos en el procedimiento de aprobación de los instrumentos de planeamiento urbanístico, establece que en el caso de las modificaciones de planeamiento de cualquier tipo «deben solicitarse los informes citados en el artículo 3, con determinadas excepciones.

En el caso que nos ocupa, se considera que se deben solicitar los siguientes informes, **siempre bajo el criterio de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento.**

En la tramitación de la presente Modificación se deberá solicitar informe de los siguientes organismos:

- Dirección General de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo.
- Comisión de Patrimonio Cultural de Castilla y León.
- Agencia de Protección Civil de la Consejería de Interior y Justicia
- Subdelegación del Gobierno.
- Confederación Hidrográfica del Duero.

MV Memoria Vinculante

Modificación Puntual de las NNSS de Fuentesaúco (Zamora), inclusión de la parcela 963 del polígono 1 en Suelo Urbano

17 de



Cód. Validación: A4ERLH7LRGDLONGSDWKPRES
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 12 de 13

PROMOTORES:

Sandra Seguin Diego y Roberto Sierra Herrero.

ARQUITECTO:G-33 SLP Arquitectura y Urbanismo
Gonzalo Alarcia Fernández

- Dirección General de Telecomunicaciones del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
- Diputación Provincial de Zamora.
- Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental.
- Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.

Por no afectar a los elementos citados en cada apartado, se considera que no serán preceptivos los informes de los siguientes organismos:

- Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital, Sección de Carreteras, puesto que no existen en el ámbito tramos de carreteras de titularidad de la comunidad autónoma.
- Delegación de Defensa en Castilla y León, puesto que no hay instalaciones de interés para la defensa nacional o terrenos incluidos en zonas de interés para la defensa nacional.
- Dirección General de Ferrocarriles del Ministerio de Fomento, puesto que no se ven afectados tramos de líneas ferroviarias u otros elementos de la infraestructura ferroviaria que forman parte de la red de ferrocarriles de interés general.
- Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Fomento, ya que no afecta a ningún aeropuerto de interés general ni a sus zonas de servicio, ni a terrenos sujetos a servidumbres aeronáuticas.
- Ministerio de Medio Ambiente, puesto que en el ámbito no existen terrenos previstos para los proyectos, obras e infraestructuras hidráulicas de interés general contemplados en los Planes Hidrológicos de cuenca o en el Plan Hidrológico Nacional.
- Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Cultura, puesto que en la zona afectada por este Estudio de Detalle no existen Bienes de Interés Cultural de titularidad del Estado.

En Fuentesauco, febrero de 2026

Fdo.: G-33 S.L.P. Arquitectura y Urbanismo

P.P.: D. Gonzalo Alarcia Fernández

DILIGENCIA PARA APROBACIÓN DEFINITIVA:

Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado inicialmente por el pleno del Ayuntamiento de Fuentesauco de 26 de agosto de 2025(sesión ordinaria) , aprobado provisionalmente por el pleno del Ayuntamiento de Fuentesauco de 16 de febrero de 2026 (sesión extraordinaria) , y aprobado , sin haber introducido cambios, de manera definitiva por la Comisión Territorial del Urbanismo en acuerdo adoptado en sesión celebrada el día 30 de abril de 2026,

La Secretaria-Interventora
Laura Macías de la Calle

Cód. Validación: A45RLTUT9RGDLGNQSDWWKPRF
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 13 de 13

MV Memoria Vinculante

Modificación Puntual de las NNSS de Fuentesauco (Zamora), inclusión de la parcela 963 del polígono 1 en Sue
Urbano

18 de

